

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת שמחה רוטמן

פ/585/25

הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון – תביעה נגד מפגע), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 1 בחוק חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל–1970¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, בסופו יבוא :
- ”מפגע” – מי שהורשע בביצוע פגיעת איבה, לרבות מי שהורשע בסיוע לביצוע פגיעת איבה.”
2. בסעיף 17 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :
- ”(ב) על אף האמור בסעיף קטן (ב), נפסקו לטובת נפגע פיצויים עונשיים יהיה הנפגע זכאי לקבל מהמפגע את מלוא סכום הפיצויים העונשיים בנוסף לכל תגמול אחר שהוא זכאי לו, ולא יחולו לעניין זה הוראות סעיף 36 לחוק הנכים או סעיף 21 לחוק משפחות החיילים.”
3. אחרי סעיף 17 לחוק העיקרי יבוא :
- ”הגשת תביעה נגד 117ז. (א) על אף האמור בסעיף 17, הגיש נפגע תביעה מפגע לפיצויים נגד מפגע, או כנגד צד שלישי המחזיק בכספים או זכויות השייכות למפגע, יודיע למוסד על הגשת התביעה.
- (ב) הודעה כאמור בסעיף קטן (א) תימסר למוסד באופן מקוון על גבי טופס שעליו הורה המוסד ופורסם באתר האינטרנט שלו.
- (ג) קיבל המוסד הודעה כאמור בסעיף קטן (א), יעביר לנפגע חישוב של סך התשלומים ששולמו לו או שעתידיים להשתלם לו לפי חוק זה כשהם מהווים למועד הגשת התביעה (בסעיף זה – סכום תשלומי המוסד).

¹ ס"ח התש"ל, עמ' 126.

(ד) פסק בית המשפט לזכות הנפגע פיצויים בסכום העולה על סכום תשלומי המוסד, זכאי הנפגע לגבות מהמפגע את הסכום העודף במלואו; בסעיף זה, "הסכום העודף" – הסכום שנפסק לנפגע בניכוי סכום תשלומי המוסד.

(ה) גבה הנפגע את הסכום העודף, רשאי הוא להמשיך ולגבות אף את סכום תשלומי המוסד, ובלבד שיעביר למוסד כל סכום נוסף שייגבה בניכוי הוצאות טיפול בשיעור של 30% מהסכום שנגבה.

(ו) פסק בית המשפט לזכות הנפגע פיצויים בסכום הנמוך מסכום תשלומי המוסד או בסכום השווה לסכום תשלומי המוסד, רשאי הנפגע לגבות את הסכום שנפסק מהמפגע, ובלבד שיעביר למוסד את כל הסכום שייגבה בניכוי הוצאות טיפול בשיעור 30%.

ד ב ר י ה ס ב ר

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970, חוקק במטרה להסדיר את הטיפול בנפגעי פעולות איבה ובני משפחותיהם. ואולם, החוק במתכונתו הנוכחית מעודד את הנפגע שלא לנקוט הליכים נגד מי שביצע את פעולות האיבה, משום שהחוק קובע כי מרגע שהנפגע מקבל סכום כלשהו מכל גורם אחר שאינו המדינה, הוא נדרש להשיב למדינה כל סכום שקיבל ממנה. לפיכך, קיים תמריץ שלילי לנפגע לתבוע את מבצע העבירה והמדינה נושאת לבדה בעלויות הכרוכות בביצוע פעולת האיבה. בנוסף, הדבר מונע יצירת תמריץ כלכלי שלילי לביצוע העבירות.

לפיכך, מוצע לתקן את החוק כך שנפגע פעולות איבה יוכל להיפרע ממבצע העבירה, ורק לאחר שגבה את כלל הסכומים העודפים שנפסקו לטובתו ושאותם לא קיבל מהמדינה, וככל שיגבה גם את הכספים ששולמו לו על ידי המדינה, ישיב למדינה את הכספים שהמדינה שילמה לו.

מוצע לקבוע כי הנפגע יוכל לתבוע פיצויים עונשיים במקביל לסכומים שקיבל או יקבל מהמדינה, וזאת ברוח חוות דעת שהעביר היועץ המשפטי לממשלה והתקבלה על ידי בית המשפט העליון בע"א הרשות הפלסטינית נ' יורשי המנוחה שרון בן שלום ז"ל 71/18.

כמו כן, מוצע לקבוע כי ככל שירצה בכך הנפגע, הוא יוכל להגיש תביעה לפיצויים כנגד המפגע. במקרה כזה, יידרש הנפגע לדווח למוסד לביטוח לאומי על הגשת התביעה. לאחר הדיווח, יעביר המוסד לנפגע חישוב של סך התשלומים ששולמו לו או שעתידים להשתלם לו לפי החוק כשהם מהוונים למועד הגשת התביעה.

אם ייפסק לטובת הנפגע סכום גבוה מתשלומי המוסד, והנפגע יצליח לגבות אותו מהמפגע, יהיה הנפגע זכאי לגבות מהמפגע את הסכום העודף במלואו. לאחר שגבה את כל הסכומים העודפים, ישיב הנפגע למוסד את הסכומים ששילם לו, בניכוי הוצאות טיפול בתביעה של 30%.

אם ייפסק לטובת הנפגע סכום נמוך מהסכומים ששילם לו המוסד, והנפגע יצליח לגבות אותו מהמפגע, יעביר הנפגע את הסכום לקופת המדינה בניכוי הוצאות טיפול בתביעה בשיעור של 30%. תיקון זה ייטיב הן עם המדינה, והן עם הנפגע, שכן המדינה תקבל חזרה את הסכומים ששילמה לנפגע, ובנוסף ייווצר תמריץ כלכלי שעשוי למנוע פיגועים. בנוסף, ירוויח גם הנפגע, וזאת לאור העובדה שבדרך זו יוכל לקבל סכומים שהמדינה אינה משלמת לו נכון להיום. הצעת חוק זו נוסחה בהתאם לנתונים שהתקבלו מארגון חוננו. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שמחה רוטמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2064) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/25/584). הצעת החוק זהה לפ/24/2064 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)